

Colegios y Establecimientos Educativos

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Datos de menores con protección reforzada: consentimiento parental verificable, apps escolares, biometría y protocolo de brechas.

01·12·2026 Vigencia plena Régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones aprox.	+50% Recargo Si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Resumen ejecutivo

Lo esencial en 30 segundos

Los colegios tratan masivamente datos de menores: quedan automáticamente en categoría de alto riesgo, con tutela reforzada. El consentimiento se desglosa en 3 tramos etarios (<14, 14–15, 16–17 años); queda prohibido el perfilamiento comercial de NNA. Plataformas escolares (Lirmi, Colegium, Yumo, etc.) son encargados de tratamiento: exigen DPA firmados. Fichas PIE y de salud requieren cifrado, acceso por roles y bitácoras de auditoría inmutables. Tratar datos de NNA o de salud en infracción es gravísimo: hasta 20.000 UTM y suspensión del tratamiento por hasta 30 días.

1. Introducción y el cambio de paradigma

La entrada en vigencia de la reforzada a los establecimientos educacionales de Chile. Dado que los colegios tratan cotidianamente de manera masiva datos de niños, niñas y adolescentes (NNA), se sitúan automáticamente bajo la categoría de tratamientos de alto riesgo. La ley crea la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), un organismo público con amplias facultades de fiscalización de oficio, capaz de imponer multas disuasivas que superan los mil millones de pesos e incluso ordenar la paralización de sistemas y libros electrónicos.

2. Régimen de edad y autonomía progresiva

La ley consagra el principio de autonomía progresiva e interés superior del menor. El tratamiento de datos requiere desglosarse según la edad del alumno: Edad Requisito de consentimiento Tratamiento operativo Menores de 14 años Únicamente representante legal o tutor (padre/madre). Prohibición absoluta de consentimiento propio. Requiere consentimiento previo, específico, informado y verificable mediante firma física o digital avanzada del apoderado. Entre 14 y 15 años Propio para datos académicos estándar; parental para datos sensibles. El menor autoriza notas o asistencia; pero historiales psicológicos, médicos o PIE requieren firma inexcusable del apoderado. Mayores de 16 años Régimen general de adultos. Pueden consentir autónomamente el tratamiento de sus datos de matrícula, imagen o académicos. Adicionalmente, queda prohibida la publicidad dirigida y el perfilamiento comercial de menores: sus datos no pueden usarse para segmentar ofertas, promociones ni campañas comerciales dirigidas a alumnos o apoderados en base al comportamiento de los estudiantes.

3. Consentimiento granular en matrícula y plataformas

Se prohíbe el uso de autorizaciones "en paquete" o checks globales. El consentimiento debe ser granular: Matrícula e historial académico obligatorio: su base es la ejecución de contrato; no requiere checkbox voluntario. Uso de imagen en redes sociales y comunicaciones: debe ser un checkbox independiente y revocable. Carga de datos en plataformas de terceros (Lirmi, Colegium, Yumo, etc.): requiere su propio check de apoderados.

4. Protección de datos sensibles (PIE y fichas de salud)

Las fichas clínicas, diagnósticos psicopedagógicos de alumnos en el Programa de Integración Escolar (PIE), informes psicológicos y registros biométricos (relojes de control) son categorías de datos sensibles especialmente protegidas. Exigen almacenamiento cifrado, control estricto de acceso basado en roles (docentes no autorizados no deben ver el PIE de un alumno) y bitácoras de auditoría (logs) inmutables de quién consultó cada ficha.

5. Gobernanza de encargados de tratamiento (DPAs)

Toda plataforma externa que procese datos por cuenta del colegio (libros digitales, ERP, etc.) es un "encargado". Es obligatorio firmar un Data Processing Agreement (DPA) que restrinja el uso de la información, prohíba transferencias a terceros, garantice la ciberseguridad del software y exija la destrucción o devolución segura de los datos al expirar el servicio.

6. Gestión de brechas y flujo ARSOP

Ante la pérdida de un dispositivo con notas o una filtración de la plataforma, se activa el plazo regulatorio de notificación a la APDP (sin dilaciones indebidas). Al comprometerse datos de menores, se presume alto riesgo, lo que obliga a notificar directamente a los apoderados en lenguaje sencillo. Adicionalmente, ante solicitudes ARSOP, el bloqueo temporal de datos en producción y respaldos mientras se resuelve una disputa debe ejecutarse en un plazo fatal de solo 2 días hábiles.

Casos típicos del sector

Situación	Gravedad probable
Un padre exige eliminar el historial académico completo de su hijo tras cambiarlo de colegio.	Grave
El área de comunicaciones publica la foto de un estudiante en Instagram amparada en el consentimiento general de matrícula.	Grave
Un atacante accede a la plataforma escolar y extrae notas y fichas de apoyo pedagógico de 1.200 alumnos.	Grave

Régimen sancionatorio

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de implementación sectorial

1. Mapear tratamientos en el RAT
2. Firmar DPA con proveedores críticos

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Un alumno de 13 años puede autorizar el uso de su imagen?

No. Los menores de 14 años requieren siempre consentimiento del representante legal, verificable mediante firma física o digital avanzada.

¿El colegio necesita DPO?

Por el tratamiento masivo de menores y datos sensibles (PIE, salud), designar Delegado de Protección de Datos es la medida recomendada y debe publicarse en la web del establecimiento.

¿Basta el contrato de licencia de la plataforma escolar?

No. El contrato comercial no reemplaza al DPA: debe existir contrato de encargo con seguridad, prohibición de cesión y destrucción/devolución al terminar.

¿Se pueden instalar cámaras dentro de salas de clases?

La videovigilancia exige interés legítimo proporcional, señalética y evaluación de impacto; grabar docentes y alumnos en actividad lectiva permanente se considera altamente invasivo y debe evitarse.

¿Y si un apoderado se niega a firmar el uso de imagen?

Debe respetarse sin consecuencias para el alumno: la matrícula no puede condicionarse a consentimientos no esenciales.

Glosario esencial

NNA

niños, niñas y adolescentes: titulares con protección reforzada e interés superior del menor como criterio rector.

Autonomía progresiva

capacidad creciente del menor para decidir según edad: propia desde 14 años para datos académicos y plena desde los 16.

PIE

Programa de Integración Escolar: sus diagnósticos y fichas psicopedagógicas constituyen datos sensibles de salud.

Sostenedor

persona o entidad jurídica responsable del establecimiento; asume el rol de responsable del tratamiento.

Plataforma escolar (encargado)

libros digitales tipo Lirmi, Colegium o Yumo que procesan datos por cuenta del colegio y exigen DPA.

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (idNorma=1209272). Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.